

BERITA ACARA SERAH TERIMA TANAH MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA DENGAN CARA TUKAR MENUKAR
KEPADA PT. ARTISAN SURYA KREASI

Nomor : 593.82/36/402.01.04/'99

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan April tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (28-04-1999), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUNARTO SUMOPRAWIRO : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;
2. HELENA MELINDA SUJOTOMO : Direktur Utama PT. Artisan Surya Kreasi, bertempat tinggal di Permata Hijau Blok G/28 A Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Artisan Surya Kreasi, yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 1 tanggal 1 Maret 1985 di hadapan Mohamad Said Tadjoeidin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. tanggal 12 Juni 1985 nomor C2-3610 - HT. 01.01 th. 1985, dan diubah dengan Akte nomor 41 tanggal 3 September 1993, yang dalam hal ini telah mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris Utama sebagaimana tersebut dalam Surat nomor 04/ASK/D-AT/III/94 tanggal 23 Maret 1994, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA menguasai/memiliki tanah seluas ± 83.610 M2 terletak di Kelurahan Lidah Kulon dan Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Berita Acara Serah Terima Tanah Nomor 593/284.2/402.6.10/90 tanggal 10 Desember 1990.

Bahwa PIHAK PERTAMA melepaskan tanah tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA memberikan pengganti berupa :

- Tanah seluas ± 269.430 M2 yang terletak di Kelurahan Sumberejo, Kelurahan Pakal, dan Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Bendo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- Bangunan jalan menuju Lokasi Pembangunan Akhir ;
- Bangunan penduduk lain termasuk pembebasan tanahnya senilai Rp. 566.500.000,00 (Lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) alat excavator type 320 Hex merk Caterpillar untuk kepentingan Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya senilai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap tukar menukar dimaksud telah dibuat/diterbitkan :

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 09 Tahun 1994 tanggal 8 Maret 1994 tentang Persetujuan terhadap Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Lokasi Pembuangan Akhir Sampah di Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Perjanjian antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Artisan Surya Kreasi tentang Tukar Menukar Nomor 593/43/401.1.02/'94 tanggal 25 April 1994 ;
- c. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 64 Tahun 1997 tentang Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Tanah Milik Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi) tanggal 8 Agustus 1997 ;
- d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.35 - 090 tentang Pengesahan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Tanah dan Fasilitas Lainnya Milik Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi) tanggal 12 Pebruari 1998.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima atas tanah dimaksud dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hak atas tanah seluas $\pm$ 83.610 M2 yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon dan Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri yang diperoleh berdasarkan pembebasan oleh Bappem Proyek Urban V Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Berita Acara Serah Terima Tanah Nomor 593/294.2/402.6.10/90 tanggal 10 Desember 1990 ;

(2) PIHAK KEDUA menyerahkan pengganti kepada PIHAK PERTAMA berupa :

- Tanah seluas $\pm$ 269.430 M2 yang terletak di Kelurahan Sumberejo, Kelurahan Pakal dan Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- Bangunan Jalan menuju Lokasi Pembuangan Akhir ;
- Bangunan pendukung lain termasuk pembebasan tanahnya senilai Rp. 566.500.000,00 (Lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) alat excavator type 320 Hex merk Caterpillar untuk kepentingan Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya senilai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

PASAL 2

- (1) Terhadap tukar menukar tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas, untuk tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinilai sebesar Rp. 26.700,00 (Dua puluh enam ribu rupiah tujuh ratus rupiah) per M2, sehingga berjumlah 83.610 M2. $\times$ Rp. 26.700,00 = Rp. 2.232.387.000,00 (Dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditambah nilai bangunan sebesar Rp. 632.890.000,00 (Enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 2.865.277.000,00 (Dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- (2) Tanah pengganti dari PT. Artisan Surya Kreasi dinilai sebesar Rp. 8.700,00 (Delapan ribu tujuh ratus rupiah) per M2 sehingga berjumlah 269.430 M2 $\times$ Rp. 8.700,00 = Rp. 2.344.041.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah) ditambah bangunan berupa jalan menuju lokasi pembuangan akhir dan pembebasan tanahnya senilai Rp. 566.500.000,00 (Lima ratus enam puluh enam juta lima ratus rupiah) serta satu alat excavator type 320 Hex merk Caterpillar senilai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.110.541.000,00 (Tiga milyar seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

PASAL 3

PIHAK KEDUA akan menyelesaikan biaya pensertifikatan tanah pengganti atas nama PIHAK PERTAMA dan menanggung semua biaya lain yang diakibatkan oleh pelaksanaan Perjanjian Tukar Menukar ini.

PASAL 4

Dengan telah terjadinya serah terima tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diatas, maka terhitung mulai hari ini semua keuntungan, kenikmatan, beban/kewajiban, demikian pula resiko mengenai tanah yang telah diserahkan menjadi hak dan tanggungan para pihak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Tanah ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan mengenai segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
PT. ARTISAN SURYA KREASI

PT. ARTISAN SURYA KREASI



HELENA MELINDA SUJOTOMO

PIHAK PERTAMA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO